ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 октября 2014 г. N 954

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 17 ИЮЛЯ 2014 Г. N 347

(в ред. постановлений Совмина от 21.05.2015 N 430,
от 12.01.2017 N 22, от 31.01.2018 N 89, от 25.05.2018 N 396,
от 08.07.2020 N 405, от 28.04.2022 N 256, от 09.02.2023 N 115,
от 02.09.2023 N 574)

В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 347 "О государственной аграрной политике" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке субсидирования деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства (прилагается).
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(в ред. постановлений Совмина от 21.05.2015 N 430,
от 31.01.2018 N 89, от 25.05.2018 N 396, от 08.07.2020 N 405,
от 09.02.2023 N 115, от 02.09.2023 N 574)

1. Настоящим Положением определяется порядок субсидирования деятельности, включая предоставление прямых выплат, производимых на единицу реализованной или произведенной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Республики Беларусь либо на единицу площади земельного участка, голову скота.
(в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 89)

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в значениях, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 347.
(в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

3. Видами субсидирования деятельности являются для:

3.1. юридических лиц, являющихся субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства, которым сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (далее - юридические лица), предоставление прямых выплат на единицу площади земельного участка в виде субсидий из средств, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей в виде субвенций (далее - несвязанная поддержка);

3.2. сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставление:

прямых выплат в виде субсидий на единицу реализованной <*> или произведенной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Республики Беларусь (далее - надбавки) из средств местных бюджетов;
(в ред. постановления Совмина от 09.02.2023 N 115)

<*> К реализованной сельскохозяйственной продукции относится:

продукция, реализованная организациям, осуществляющим деятельность по обработке (переработке) сельскохозяйственной продукции на территории Республики Беларусь;

продукция, реализованная управляющим организациям для последующей ее реализации организациям, осуществляющим деятельность по обработке (переработке) сельскохозяйственной продукции на территории Республики Беларусь. Под управляющей организацией понимается коммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории Республики Беларусь, в доверительное управление которой переданы акции (доли в уставном фонде) сельскохозяйственной организации или которой переданы полномочия исполнительного органа сельскохозяйственной организации.
(сноска введена постановлением Совмина от 09.02.2023 N 115)

прямых выплат в виде субсидий на голову скота из средств местных бюджетов;

3.3. субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства (за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства), предоставление субсидий на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции из средств местных бюджетов.
(пп. 3.3 введен постановлением Совмина от 21.05.2015 N 430)

4. Предоставление несвязанной поддержки, надбавок, прямых выплат в виде субсидий на голову скота и субсидий на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции осуществляется облисполкомами, райисполкомами с учетом требований настоящего Положения.
(в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

Облисполкомы, райисполкомы вправе уполномочить свои структурные подразделения, уполномоченные на реализацию возложенных на них функций по проведению единой финансовой политики в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции и создания условий для комплексного развития агропромышленного комплекса (далее - уполномоченные организации), на предоставление несвязанной поддержки, надбавок, прямых выплат в виде субсидий на голову скота, субсидий на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции с учетом требований настоящего Положения.
(в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

Информация об облисполкомах, райисполкомах либо уполномоченных организациях, осуществляющих субсидирование деятельности, виды которого указаны в пункте 3 настоящего Положения, размещается на официальных сайтах облисполкомов в глобальной компьютерной сети Интернет.
(п. 4 в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

5. Несвязанная поддержка предоставляется облисполкомами, райисполкомами (уполномоченными организациями) юридическим лицам в виде прямых выплат на один гектар сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения.

(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

Размер субсидий на оказание несвязанной поддержки определяется Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Для получения несвязанной поддержки юридическим лицом не позднее 1 мая года, в котором предоставляется несвязанная поддержка, представляются в облисполком либо райисполком, уполномоченную организацию в зависимости от административно-территориальной единицы, на территории которой оно расположено:
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

6.1. заявление о предоставлении несвязанной поддержки, содержащее сведения об осуществляемых видах экономической деятельности;

6.2. копия правоудостоверяющего документа на земельный участок, заверенная подписью руководителя юридического лица;
(в ред. постановления Совмина от 25.05.2018 N 396)

6.3. копия пояснительной записки к материалам последнего агрохимического обследования почв на сельскохозяйственных землях сельскохозяйственного назначения юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица;
(в ред. постановления Совмина от 25.05.2018 N 396)

6.4. иные документы по перечню, установленному облисполкомом.

7. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) не позднее 1 августа текущего года принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении несвязанной поддержки с уведомлением заявителя о принятом решении не позднее 1 сентября текущего года.
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

Решение об отказе в предоставлении несвязанной поддержки принимается облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) в случае:
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

нахождения юридического лица в процессе ликвидации и (или) процедурах несостоятельности или банкротства;
(в ред. постановления Совмина от 02.09.2023 N 574)

снижения уровня плодородия почв на сельскохозяйственных землях сельскохозяйственного назначения юридического лица по сравнению с уровнем, зафиксированным на дату последнего агрохимического обследования почв на этих землях. При этом решение об отказе в предоставлении несвязанной поддержки по указанному основанию может приниматься не ранее чем через 4 года после первой выплаты несвязанной поддержки в соответствии с настоящим Положением.

8. При выявлении в году, в котором предоставляется несвязанная поддержка, факта несоблюдения:

8.1. фитосанитарных требований и (или) требований о защите окружающей среды юридическое лицо лишается половины такой поддержки в последующем периоде;
(в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

8.2. ветеринарных требований и одновременно требований, указанных в подпункте 8.1 настоящего пункта, юридическое лицо лишается такой поддержки в последующем периоде в полном объеме.
(в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

Решение о лишении предоставленной несвязанной поддержки принимается облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) в порядке, установленном облисполкомом.
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

9. Выплата несвязанной поддержки осуществляется облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) в IV квартале текущего года.
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

10. Вид сельскохозяйственной продукции для оказания государственной поддержки в виде надбавок и размер надбавок по видам сельскохозяйственной продукции определяются Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в соответствующем году.

Облисполкомы, райисполкомы в пределах средств, предусмотренных на выплату надбавок в местном бюджете на соответствующий финансовый год, вправе производить:

увеличение размеров надбавок при наличии ресурсной базы для их выплаты всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории соответствующей административно-территориальной единицы, и отсутствии задолженности по таким выплатам за истекший год;

дифференциацию размеров надбавок в зависимости от определенной в установленном порядке кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения.
(часть вторая п. 10 в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 89)

11. Для получения надбавок сельскохозяйственным товаропроизводителем представляются в облисполком либо райисполком, уполномоченную организацию в зависимости от административно-территориальной единицы, на территории которой расположен сельскохозяйственный товаропроизводитель:
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

11.1. заявление о предоставлении надбавок;

11.2. расчет потребности в надбавках, произведенный исходя из планируемых к реализации или производству и (или) направленных в обработку (переработку) годовых объемов сельскохозяйственной продукции этого сельскохозяйственного товаропроизводителя, по форме, определенной облисполкомами.
(в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 89)

12. Выплата надбавок осуществляется в I и II кварталах текущего года в виде авансирования в общем размере не более 60 процентов от сумм надбавок, рассчитанных исходя из планируемых к реализации или производству и (или) направленных в обработку (переработку) годовых объемов сельскохозяйственной продукции.
(в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 89)

Окончательные расчеты по выплате надбавок за январь - декабрь текущего года производятся в III и IV кварталах текущего года с учетом фактических объемов

сельскохозяйственной продукции, реализованной или произведенной и (или) направленной сельскохозяйственными товаропроизводителями в обработку (переработку) в этот период.
(в ред. постановлений Совмина от 31.01.2018 N 89, от 09.02.2023 N 115)

Расчеты по выплате надбавок за сельскохозяйственную продукцию, реализованную или произведенную и (или) направленную сельскохозяйственными товаропроизводителями в обработку (переработку) в декабре истекшего года, оставшиеся незаконченными на 1 января очередного финансового года, производятся в очередном финансовом году за счет бюджетных назначений на те же цели.
(часть третья п. 12 введена постановлением Совмина от 31.01.2018 N 89; в ред. постановления Совмина от 09.02.2023 N 115)

13. Перечень видов скота для оказания государственной поддержки в виде прямых выплат на голову скота и размер таких прямых выплат сельскохозяйственным товаропроизводителям определяются ежегодно Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на такие прямые выплаты в соответствующем году.

14. Для получения прямых выплат в виде субсидий на голову скота сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее 1 мая года, в котором предоставляются такие прямые выплаты, представляются в облисполком либо райисполком, уполномоченную организацию в зависимости от административно-территориальной единицы, на территории которой расположен сельскохозяйственный товаропроизводитель:
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

14.1. заявление о предоставлении прямых выплат на голову скота, содержащее сведения об осуществляемых видах экономической деятельности;

14.2. справки о наличии скота по данным бухгалтерского учета на 1 января текущего и предшествующего года.

15. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) не позднее 1 августа текущего года принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении прямых выплат на голову скота с уведомлением заявителя о принятом решении не позднее 1 сентября текущего года.
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

Решение об отказе в предоставлении прямых выплат на голову скота принимается облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) в случае:
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя в процессе ликвидации и (или) процедурах несостоятельности или банкротства;
(в ред. постановления Совмина от 02.09.2023 N 574)

снижения численности поголовья скота на 1 января текущего года по сравнению с уровнем, зафиксированным на 1 января предшествующего года. При этом решение об отказе в предоставлении таких прямых выплат по указанному основанию может приниматься не ранее чем через один год после первой прямой выплаты в соответствии с настоящим Положением.

16. При выявлении в году, в котором производятся прямые выплаты на голову скота, факта несоблюдения ветеринарных требований, и (или) требований о защите окружающей

среды, и (или) требований по безопасности и качеству кормов сельскохозяйственный товаропроизводитель лишается половины такой поддержки в последующем периоде.
(в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)

Решение о лишении предоставленных прямых выплат на голову скота принимается облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) в порядке, установленном облисполкомом.
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

17. Прямые выплаты в виде субсидий на голову скота осуществляются облисполкомом, райисполкомом (уполномоченной организацией) в IV квартале текущего года.
(в ред. постановления Совмина от 21.05.2015 N 430)

18. Несвязанная поддержка, надбавки и прямые выплаты в виде субсидий на голову скота производятся на текущий (расчетный) или специальный счет юридического лица или сельскохозяйственного товаропроизводителя.

19. Предоставление субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства (за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства), субсидий на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции осуществляется исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах на соответствующий финансовый год, посредством оплаты их денежных обязательств (погашения задолженности по обязательствам) по договорам:

на закупку удобрений, семян сельскохозяйственных растений, средств защиты растений, нефтепродуктов, ветеринарных препаратов, белкового сырья, комбикормов, запасных частей и других товаров, связанных с производством сельскохозяйственной продукции согласно отраслевым регламентам, типовым нормам и нормативам;

на закупку работ (услуг) по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве, проведению отбора проб и лабораторного анализа качества семян сельскохозяйственных растений, молока и кормов, других работ (услуг), связанных с производством сельскохозяйственной продукции согласно отраслевым регламентам, типовым нормам и нормативам;

финансовой аренды (лизинга).

Распределение бюджетных средств на предоставление субсидий на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции осуществляется облисполкомами, райисполкомами (уполномоченными организациями) по нормативам, устанавливаемым ими ежегодно с учетом объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах на соответствующий финансовый год, между субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства (за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства), расположенными на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
(п. 19 в ред. постановления Совмина от 08.07.2020 N 405)